Fővárosi Törvényszék
Gazdasági Kollégiuma
1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38-40.
1535 Budapest, Pf. 887.
30.G.40.543/2012/161.

A Fővárosi Törvényszék a Dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda (**felperesi képviselő címe**., ügyintéző Dr. Kathi Krisztina ügyvéd) és Dr. **K. G. L.** jogtanácsos által képviselt **felperes neve** (felperes címe.) felperesnek a Tóásó Bálint Ügyvédi Iroda (**beavatkozó képviselőjének címe**., ügyintéző Dr. Tóásó Bálint ügyvéd) által képviselt **beavatkozó neve** (**beavatkozó címe**) beavatkozó által támogatott, a Wagner & Wagner Ügyvédi Iroda (**alperesi képviselő címe**., ügyintéző Dr. Wagner Ádám ügyvéd) és Dr. Solymosi Edit ügyvéd (**alperesi képviselő címe**.) által képviselt **alperes neve** (alperes címe.) alperes ellen **bérleti díj megfizetése és zálogjog érvényesítése** iránt indított perében meghozta az alábbi

Í t é l e t e t:

A bíróság a keresetet elutasítja.

*Megállapítja, hogy a felek között 2009. február 11. napján kelt szerződésmódosítás - a 2007. szeptember 6. napján kelt, a **...** jelű bérlemény tárgyában kötött szerződés „B" melléklete 9.5. pontjának helyébe lépő - 7. pontja; a 2010. március 24. napján kelt, a **...** jelű bérlemény tárgyában kötött bérleti szerződés „B" mellékletének 9.3.1. és 9.3.2. pontja; továbbá a 2008. május 26. napján kelt, az **...** jelű bérlemény tárgyában kötött szerződés „A" részének 12.1. pontja érvénytelen.*

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 2.062.288,- (kettőmillió-hatvankettőezer-kettőszáznyolcvannyolc) forint perköltséget.

Kötelezi a felperest, hogy az alperes illetékfeljegyzési joga folytán le nem rótt 36.000,- (harminchatezer) forint illetéket az adóhatóság felhívásában közölt módon és számlára fizesse meg az államnak.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Fővárosi Törvényszéken benyújtandó, a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, három példányban, írásban előterjesztendő fellebbezésnek van helye.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, továbbá ha a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul. Ezen esetekben a tárgyalás megtartását a fellebbező fél fellebbezésében, a fellebbező fél ellenfele pedig a fellebbezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül kérheti. Ugyancsak tárgyaláson kívül bírálja el a fellebbezést a másodfokú bíróság, ha a felek ezt kérték.

Tárgyaláson kívül bírálhatja el a fellebbezést a másodfokú bíróság, ha megítélése szerint - tekintettel a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelemben, illetve fellebbezési ellenkérelemben foglaltakra - az ügy eldöntése tárgyaláson kívül is lehetséges.

A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására akkor kerülhet sor, ha az új tény vagy az új bizonyíték az első fokú határozat meghozatalát követően jutott a fellebbező fél tudomására, feltéve, hogy az - elbírálása esetén - reá kedvezőbb határozatot eredményezett volna. A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására, vagy az első fokú bíróság által mellőzött bizonyítás lefolytatásának indítványozására akkor is sor kerülhet, ha az az első fokú határozat jogszabálysértő voltának alátámasztására irányul.

A jogi képviselővel eljáró felek a határozat ellen benyújtott fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály megsértésére alapított fellebbezést közvetlenül a Kúria bírálja el. Vagyonjogi ügyben a felek akkor indítványozhatják a Kúria eljárását, ha a fellebbezésben vitatott érték az ötszázezer forintot meghaladja. A fellebbezésben új tényre, illetve új bizonyítékra hivatkozni nem lehet. A fellebbezést tárgyaláson kívül, a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával bírálják el. A határozat ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

A jogi képviselet kötelező az ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet ellen fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) előterjesztő fél számára. A jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan. Ha jogi képviselővel a perorvoslati eljárás során a perorvoslati kérelmet előterjesztő félnek kell rendelkeznie, és a kérelmet előterjesztő fél nem rendelkezik jogi képviselővel, vagy a megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik, a perorvoslati kérelmet a bíróság hivatalból elutasítja.

I n d o k o l á s

A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás során a következő tényeket fogadta el valónak:

Az alperes, mint bérlő, a **D. I. B. A.**, mint bérbeadó egymással 2007. szeptember 6. napján - a szerződés 5. pontjának értelmében - 2012. augusztus 31. napjáig szóló határozott időtartamú bérleti szerződést kötött a **...** szám alatt található **M. L. Á.**-ban található **...** jelzőszámú, 307,05 nm alapterületű üzlethelyiségre. A 6. pontban rendelkeztek a bérleti díj mértékéről és esedékességéről, ebben - egyebek mellett - rögzítették, hogy a bérlő által a bérlemény használatáért fizetendő bérleti díj az alábbi összetevőkből áll: alap bérleti díj, kiegészítő bérleti díj (melynek része: közös üzemeltetési költségek és saját üzemeltetési költségek, marketing költség). A bérleti díj elemeit eurónak megfelelő forintösszegben határozták meg. A 8. pontban (Szerződéskötési biztosíték) a felek rögzítették, hogy egymással 2007. augusztus 17-án előszerződést kötöttek a bélremény tekintetében. Az előszerződés aláírásával egyidejűleg a bérlő 2.091 EUR-nak megfelelő HUF összegben szerződéskötési biztosítékot fizetett meg a bérbeadó számára. Szerződő felek megállapodnak, hogy a megfelelő szerződéskötési biztosíték összege a bérlő jelen szerződés szerinti óvadék fizetési kötelezettségének összegébe, vagy - bankgarancia bemutatása esetén - az aktuális első fizetési kötelezettségének összegébe kerül beszámításra. A 9. pontban (Óvadék vagy bankgarancia) a felek megállapodtak, hogy a bérlő a szerződés alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének biztosítékául - bérbeadó óvadékkiterhelője ellenében - óvadékot fizet a bérbeadó részére. Rögzítették ennek szabályait. A 10. pont (Általános fizetési rendelkezések) 10.2. pontja szerint a fizetés pénzneme HUF, magyar forint, a kibocsátott számlán írtak szerint. Amennyiben a jelen bérleti jogviszony hatálya alatt a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszköze megváltozik,

úgy a fizetések pénzneme a törvényes fizetőeszköz pénznemével azonossá válik. A 10.3. pontban (Alkalmazandó árfolyam) meghatározottan az EURO és a HUF közötti átváltáskor mindenkor a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. deviza-eladási árfolyamát kell figyelembe venni. Az alkalmazandó HUF/EURO árfolyam a bérbeadó által kibocsátott számla kibocsátásának naptári hónapja 5. napját követő első banki munkanapon közzétett MKB Rt. által alkalmazott deviza árfolyam. A 15.1. pontban meghatározottan a bérleti szerződés „A" és „B" része, valamint a kapcsolódó mellékletek együttesen képezik a bérleti szerződés együttes tartalmát. Amennyiben a fenti okmányok tartalma között ellentmondás van, úgy elsődlegesen az „A" rész, másodlagosan a „B" rész rendelkezései az irányadók.

A felek a szerződés „B" rész 9.05. pontjában szabályozták a bérbeadót megillető zálogjog feltételeit. Eszerint a bérbeadónak a hátralékos bérleti díj és járulékai erejéig a bérlőnek a bérlemény területén lévő vagyontárgyain áll fenn zálogjoga, melynek fennállásáig megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyaknak bérleményből történő elszállítását. A „B" rész 5.04. pontjának értelmében késedelmes fizetés esetén a Magyar Nemzeti Bank által közzétett mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására kerül sor.

A **M. L. Á.** tematikus áruház, speciális adottságokkal; a bérleményben az alperes luxus lakberendezési tárgyakat, bútorokat, kiegészítőket értékesített.

A bérleti szerződést a felek 2008. február 25. napján módosították, a bérbeadó helyébe jogutódként a felperesi társaság lépett.

A felek 2008. május 26. napján az **...** jelű raktárra vonatkozóan kötöttek bérleti szerződést. Ennek 12.1. pontjában foglaltan: Felek rögzítik, hogy a szerződés „A" részből áll. Szerződő felek között bérleti szerződés van érvényben, amely alapján a bérlő üzlethelyiséget bérel az áruházban. Ezen bérleti szerződés „B" részének rendelkezései a jelen bérleti jogviszonyra is értelemszerűen irányadók.

A felek 2009. február 11. napján kelt, a 2007. szeptember 6. napján kelt szerződés módosításának 7. pontjában (Zálogjog) rögzítetten a szerződés „B" részének 9.5. pontját módosították, az alábbi tartalommal:
„B" rész 9.5. pontja törlésre kerül, helyébe a következő szöveg lép:
A bérbeadónak a hátralékos bér és járulékai erejéig a bérlőnek a bérlemény területén lévő vagyontárgyain zálogjoga van. A bérbeadó mindaddig, amíg e zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak bérleményből történő elszállítását. Bérlő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a bérbeadó a zálogjogát gyakorolhassa. Bérlő a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a bérbeadó a zálogjogát gyakorolhassa. Bérlő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, bérbeadó zálogjogáról szóló 429. §-ának rendelkezéseit megismerte. Szerződő felek a hivatkozott jogszabályhelyen szereplő „bérlemény területe" kifejezést bérbeadó zálogjogával összefüggésben kiterjesztően értelmezik. Így a bérlemény területének tekintik - kizárólag a bérbeadó zálogjogának érvényesítésével összefüggésben - a bérleti szerződés A rész 3. pontjában körülírt bérlemény tényleges területén kívüli, azonban a bérlő által a bérleményben folytatott üzleti profilhoz kötődően használt egyéb helyszíneket (pl.: raktárak, telephelyek, egyéb lerakatok, külső értékesítési pontok, stb.) is. Mindezek értelmében bérbeadót a nevezett külső helyszíneken található bérlői vagyontárgyakon is zálogjog illeti meg a hátralékos bérleti díj/üzemeltetési költségek és járulékaik erejéig. Bérbeadó nyilatkozik, hogy a jelen bérleti szerződés aláírásának időpontjában a kiterjesztetten értelmezett bérlemény területén található ingóságok 60%-a saját tulajdonát képezi, azokon harmadik

személynek semmilyen követelése, igénye nem áll fenn, azok per és tehermentesek, továbbá bizományosi értékesítést nem folytat. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kiterjesztetten értelmezett bérlemény területén található ingóságai tömeges vagy egyszerre történő értékesítését, megterhelését, valamint a bármely volumenben vállalt bizományosi értékesítést köteles bérbeadónak előzetesen bejelenteni. Amennyiben bérbeadó a bejelentés időpontjában, bérlővel szemben jelen bérleti jogviszonyból eredően fizetési hátralékot tart nyilván, jogosult a nevezett értékesítést, megterhelést és/vagy bizományosi értékesítést bérlő számára elmaradása megfizetéséig megtiltani. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben ingóságainak tömeges vagy egyszerre történő értékesítését, megterhelését kívánja végrehajtani, vagy bizományosi értékesítést kíván folytatni a kiterjesztetten értelmezett bérlemény területén, a bejelentést követően bérbeadó jogosult extra biztosítékot kérni bérlőtől. A felsorolt bejelentések, illetve a kért biztosítékok nyújtásának elmaradása esetén bérbeadó jogosult a jelen bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani. Bérlő a jelen bérleti szerződés aláírásával visszavonhatatlanul felhatalmazza bérlőt, hogy - a jelen szerződéses rendelkezések megszegése esetén - jogos zálogjogi igényét a kiterjesztett bérlemény területén található, azonban harmadik személyek tulajdonát képező ingóságok tekintetében is érvényesítse. Bérbeadó jogos zálogjogának ilyen módon történő érvényesítése esetén, a harmadik személyek bármely kárigényéért kizárólag bérlő vállal helytállást, mivel bérlő kötelei magát, hogy a jelen szerződéses rendelkezéstől és kötelezettség vállalásáról azokat az üzleti partnereit, akiket jelen rendelkezés érint, a velük történő megállapodás előtt teljes körűen tájékoztatja. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárigényért bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal. Bérbeadó mindezek mellett a jelen rendelkezések megszegése esetén fenntartja magának azt a jogot, hogy a bérlő által esetlegesen hivatkozott és a bérbeadói zálogjog érvényesítését akadályozó bizományosi-, adásvételi-, vagy egyéb tipikus vagy atipikus szerződéseket bérlőtől haladéktalanul bekérjen és azok jogi helytállóságát jogászai, a mögöttük lévő pénzügyi teljesítés valósságát pedig akár az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal bevonásával vizsgálja. Bérlő hozzájárulását adja, hogy a jelen bérleti jogviszonyból eredő fizetési hátraléka felmerülésétől kezdődően, bérbeadó bármikor önállóan lezárja a jelen bérleti szerződés A rész 3. pontjában körülírt bérleményt, és a járulékokkal növelt hátralék megfizetéséig azt jogos zálogjogának biztosítása érdekében zárva tartsa. A bérlemény zárva tartása alatt, bérlő kizárólag a pénzügyi-számviteli bizonylatokkal alátámasztott személyes használatú ingóságainak elvitele céljából léphet a bérleménybe, bérbeadóval előre egyeztetett időpontban, bérbeadó vagy képviselője jelenlétében. A lezárásból eredően bérbeadó semmilyen kárigénnyel nem léphet fel bérbeadó felé. A lezárás bérbeadó óvadék felhasználási jogát nem érinti. Bérlő a jelen szerződésben vállalja, hogy amennyiben a jelen szerződéssel szabályozott bérleti jogviszonyt bérbeadó bármely okból, akár jogosan, akár jogtalanul felmondja, a bérleményt bérbeadói felszólításra haladéktalanul elhagyja.

A felek 2010. februárban kelt, további keltezés nélkül ellátott megállapodása 1./ pontjában rögzítették a **...** jelzőszámú üzlethelyiségre kötött bérleti szerződést. A 2./ pontban megállapodtak abban, hogy 2010. március 1-től kezdődően 2010. augusztus 31. napjáig a marketing költség mértéke az alábbiakra módosul: 2,6 EURO-nak megfelelő HUF + ÁFA/m2/hónap.

A felek 2010. március 24. napján a **...** jelű bérleményre vonatkozóan kötöttek bérleti szerződést. Ennek B melléklete 9.3. pontja szabályozta a zálogjogra vonatkozó rendelkezéseket. A 9.3.1. pont a 2009. február 11-i módosítás 7. pontjának első négy mondatával, a 9.3.2. pont a negyedik mondatot követő rendelkezésekkel teljes mértékben egyező előírásokat tartalmazott. Az 5.4. pont szerint késedelmes fizetés esetén a Magyar Nemzeti Bank által közzétett mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására kerül sor.

2010. március 30. napján a felek között újabb, a 2007. szeptember 6. napján megkötött szerződésre irányuló módosítás jött létre, melyben megállapodtak, hogy amennyiben az alperes 2010. október 31-ig eleget tesz óvadék feltöltési kötelezettségének, a kiterjesztett zálogjogra vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik, és kizárólag a Ptk. zálogjogról szóló 429. §-ának rendelkezései maradnak irányadóak. Alperes az óvadékot nem töltötte fel, így a korábbi szerződésmódosítás továbbra is hatályban maradt.

Az alperesnek jelentős összegű bérleti díj tartozása keletkezett, ezért felperes 2011. január 11. napján kelt levelében 13.936.817,- Ft, 2011. szeptember 27-én 25.950.937,- Ft tőkeösszeg és késedelmi kamatai megfizetésére küldött felszólítást, bejelentette továbbá, hogy törvényes zálogjogát érvényesíteni kívánja. Az alperes a leveleket átvette.

Alperes tartozását nem rendezte, a bérleményben lévő ingóságait, vagyontárgyait folyamatosan elszállította a bérleményekből, ezért felperes 2011. október 25. napján a **...** jelzőszámú, legnagyobb üzlethelyiséget lezárta. Alperes a **...** számú üzlethelyiségre és az **...** jelölésű raktárra bérleti szerződéseit felmondta, így azok 2011. szeptember 15. napján és szeptember 30. napján megszűntek. Alperes a **...** jelű üzlet tekintetében is rendkívüli felmondással élt, ezt azonban a felperes nem fogadta el.

Az alperes 2011. november 1. napján albérleti szerződést kötött az **A. P.** Kft. bérbeadóval a **....** szám alatti ingatlanban lévő 200 m2-es üzlethelyiségre. A szerződést 2011. november 1. napjától 2012. december 31-ig tartó határozott időtartamra hozták létre, további 5 éves hosszabbítás lehetőségével. A szerződés szerint az albérlő havi 2.250,- euro + ÁFA összegű, euroban fizetendő bérleti díj fizetésére vállalt kötelezettséget. Az **A. P.** Kft. az egyébként 628 m2-es üzlethelyiség egy részét alperes mellett a **J. C. I.** Kft. - későbbi elnevezése szerint **D.T.** Kft.- nek is albérletbe adta. A teljes üzlet a **D.T.** Kft. finanszírozásában teljes körűen felújításra került, ahol a **M**-hez hasonló, exkluzív lakberendezési áruházat hoztak létre, amelyben az alperes részben a saját, részben egyéb cégek tulajdonát képező ingóságok, bútorok értékesítését kívánta végezni.

2011. december 16. napján a felperes megbízásából eljáró őrző-védő tevékenységet folytató **H. G.** Kft. képviselői és alkalmazottai jelentek meg az üzletben, hogy az ott lévő bútorok és ingóságok tekintetében felperes zálogjogát érvényesítsék. Ezért az árucikkekről és ingóságokról részletes leltárt készítettek, azokat védő- illetve zsugorfóliába becsomagolták, zálogtárgy felirattal és zálogsorszámmal látták el. Felperes megbízottja közreműködésével az így zálogba vett és becsomagolt árucikkeket őrzésbe vette, a megbízott cég éjjel-nappal 24 órás szolgálat mellett folyamatosan őrizte, majd 2012. májusában valamennyi becsomagolt és zálogba vett árucikket a **M L. Á.**-ba szállították.

Az **A. P.** Kft., mint bérbeadó Budapest Főváros **...** jegyzőjénél birtokvédelem iránti kérelmet terjesztett elő, melynek a jegyző **....** számú határozatában helyt adott, az **A. P.** Kft.-t birtokvédelemben részesítette. Felperes keresetet nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a jegyzői határozat megváltoztatása iránt, melyet 28.G.302146/2012/5. sorszámú ítéletében az elsőfokú bíróság elutasított. Fellebbezés folytán a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2.Gf.75270/2013/10. számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta. A jogerős ítéletben mind az első, mind a másodfokú bíróság megállapította, hogy a felperes tilos önhatalmat gyakorolt fenti magatartásával, mivel a Ptk. 429. §-a és a bérleti szerződés értelmében törvényes zálogjoga csak a bérleti szerződés alapján a bérbeadó által a bérlő rendelkezésére bocsátott helyiségben, a bérlő által oda beszállított ingóságok tekintetében állt fenn, és kizárólag az ott fellelhető ingóságok elszállításának megakadályozására volt jogosult.

A felperes és a ... Bank Zrt. között 2007. október 31. napján közjegyzői okiratba foglalt hitelszerződés és ehhez kapcsolódóan biztosítéki célú engedményezési szerződés jött létre. A bank 2011. február 23. napján a hitelszerződést felmondta, és élt a szerződésben biztosított vételi jogával. Felperes a felmondás jogszerűségét vitatta, a Fővárosi Törvényszék előtt 32.G.40.960/2011. szám alatt peres eljárás volt folyamatban, melynek eredményeként a törvényszék részítéletében a felmondás érvénytelenségét mondta ki, egyidejűleg az eredeti állapot helyreállítása keretében elrendelte a felperes tulajdonjogának visszajegyzését a **M. L. Á.**-zal érintett ingatlanok tekintetében. A Fővárosi Törvényszék részítéletét a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.865/2013/11. sorszámú részítéletében helyben hagyta. A ... Bank Zrt. azonban a felmondást követően, 2011. május 5. napján az alperest felhívta, hogy a megkötött bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettségét a ... Bank Zrt. mint engedményes felé teljesítse.

Az alperes jogi képviselője útján 2012. március 19. napján kelt levelében vitatta felperes zálogjogát, melyet a felperes a 2012. március 24. napján vett át.

***

Felperes 2012. március 30. napján keresetet terjesztett elő, melyben kérte a bíróságot, hogy kötelezze az alperest a keresetlevél F/2. számú mellékletében részletezett 38.176.277,- Ft tőke, továbbá az egyes számlák esedékességének napjától a megfizetés napjáig az MNB által közzétett mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat megfizetésére. Kérte továbbá, hogy a bíróság kötelezze az alperest a bérleményből az A. úti üzletbe elszállított vagyontárgyak (zálogtárgyak) visszaszállítására, továbbá a csatolásra kerülő listán (leltár) szereplő zálogtárgyakból való kielégítés tűrésére.

Az F/2. számú mellékletben részletezett számlák:
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2010. 09. 20., esedékessége: 2010. 09. 20., nettó összege: 1.096.429.- Ft, ÁFA értéke: 274.108.- Ft, bruttó összege 1.370.537.- Ft, kiegyenlítve 767.616.- Ft, fennmaradó 602.921.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2010. 09. 20., esedékessége: 2010. 09. 20., nettó összege: 168.680.- Ft, ÁFA értéke: 42.170.- Ft, bruttó összege: 210.850.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 210.850.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2010. 10. 20., esedékessége: 2010. 10. 20., nettó összege: 508.869.- Ft, ÁFA értéke: 127.218.- Ft, bruttó összege: 636.087- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 636.087.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2010. 10. 20., esedékessége: 2010. 10. 20., nettó összege: 86.781.- Ft, ÁFA értéke: 21.695.- Ft, bruttó összege: 108.476.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 108.476.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2010. 10. 20., esedékessége: 2010. 10. 20., nettó összege: 1.034.149. Ft, ÁFA értéke: 258.538.- Ft, bruttó összege: 1.292.687.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.292.687.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2010. 10. 20., esedékessége: 2010. 10. 20., nettó összege: 159.098.- Ft, ÁFA értéke: 39.775.- Ft, bruttó összege: 198.873.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 198.873.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2010. 11. 20., esedékessége: 2010. 11. 20., nettó összege: 1.021.176.- Ft, ÁFA értéke: 255.294.- Ft, bruttó összege: 1.276.470.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.276.470.- Ft.

A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2010. 11. 20., esedékessége: 2010. 11. 20., nettó összege: 157.102.- Ft, ÁFA értéke: 39.276.- Ft, bruttó összege: 196.378.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 196.378.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2010. 11. 20., esedékessége: 2010. 11. 20., nettó összege: 502.486.- Ft, ÁFA értéke: 125.622.- Ft, bruttó összege: 628.108.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 628.108.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2010. 11. 20., esedékessége: 2010. 11. 20., nettó összege: 85.692.- Ft, ÁFA értéke: 21.423.- Ft, bruttó összege: 107.115.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 107.115.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje 2010. 12. 20., esedékessége: 2010. 12. 20., nettó összege: 517.597.- Ft, ÁFA értéke: 129.399.- Ft, bruttó összege: 646.996.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 646.996.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2010. 12. 20., esedékessége: 2010. 12. 20., nettó összege: 88.269.- Ft ÁFA értéke: 22.068.- Ft, bruttó összege: 110.337.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 110.337.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2010. 12. 20., esedékessége: 2010. 12. 20., nettó összege: 1.051.885.- Ft, ÁFA értéke: 262.972.- Ft, bruttó összege: 1.314.857.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.314.857.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2010. 12. 20., esedékessége: 2010., 12. 20., nettó összege: 161.827.- Ft, ÁFA értéke: 40.457.- Ft, bruttó összege: 202.284.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 202.284.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 01. 20., esedékessége: 2011. 01. 20., nettó összege: 19.291.- Ft, ÁFA értéke: 4.823.- Ft, bruttó összege: 24.114.- Ft, kiegyenlítve 12.695.- Ft, fennmaradó 11.419.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 01. 20., esedékessége: 2011. 01. 20., nettó összege: 131.448.- Ft, ÁFA értéke: 32.862.- Ft, bruttó összege: 164.310.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 164.310.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 01. 20., esedékessége: 2011. 01. 20., nettó összege: 1.391.- Ft, ÁFA értéke: 348.- Ft, bruttó összege: 1.739.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.739.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 01. 20., esedékessége: 2011. 01. 20., nettó összege: 1.049.635.- Ft, ÁFA értéke: 262.409.- Ft, bruttó összege: 1.312.044.- Ft, kiegyenlítve 657.799.- Ft, fennmaradó 654.245.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 01. 20., esedékessége: 2011. 01. 20., nettó összege: 161.481.- Ft, ÁFA értéke: 40.370.- Ft, bruttó értéke: 201.851.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 201.851.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 02. 20., esedékessége: 2011. 02. 20., nettó összege: 17.269.- Ft, ÁFA értéke: 4.318.- Ft, bruttó összege: 21.587.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 21.587.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 02. 20., esedékessége: 2011. 02. 20., nettó összege: 138.350.- Ft, ÁFA értéke: 34.589.- Ft, bruttó összege: 172.939.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 172.939.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 02. 20., esedékessége: 2011. 02. 20., nettó összege: 1.018.814.- Ft, ÁFA értéke: 254.703.- Ft, bruttó összege: 1.273.517.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.273.517.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 02. 20., esedékessége: 2011. 02. 20, nettó összege: 156.739.- Ft, ÁFA összege: 39.185.- Ft, bruttó összege: 195.924.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 195.924.- Ft.

A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 03. 20., esedékessége: 2011. 03. 20., nettó összege: 23.437.- Ft, ÁFA értéke: 5.860.- Ft, bruttó összege: 29.297.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 29.297.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 03. 20., esedékessége: 2011. 03. 20., nettó összege: 130.380.- Ft, ÁFA értéke: 32.596.- Ft, bruttó összege: 162.976.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft.- fennmaradó 162.976.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 02. 20, esedékessége: 2011. 02. 20., nettó összege: 217.240.- Ft, ÁFA értéke: 54.310.- Ft, bruttó összege: 271.550.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 271.550.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 02. 20., esedékessége: 2011. 02. 20., nettó összege: 37.047.- Ft ÁFA értéke: 9.262.- Ft, bruttó összege: 46.309.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 46.309.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 03. 20., esedékessége: 2011. 03. 20., nettó összege: 219.135.- Ft, ÁFA értéke: 54.784.- Ft, bruttó összege: 273.919.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 273.919.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 03. 20., esedékessége: 2011. 03. 20., nettó összege: 37.371.- Ft, ÁFA értéke: 9.343.- Ft, bruttó összege: 46.714.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 46.714.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 03. 20., esedékessége: 2011. 03. 20., nettó összege: 1.027.700.- Ft, ÁFA értéke: 256.925.- Ft, bruttó összege: 1.284.625.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.284.625.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 03. 20., esedékessége: 2011. 03. 20., nettó összege: 158.106.- Ft, ÁFA értéke: 39.527.- Ft, bruttó összege: 197.633.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 197.633.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 04. 20., esedékessége: 2011. 04. 20., nettó összege: 23.347.- Ft, ÁFA értéke: 5.838.- Ft, bruttó összege: 29.185.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 29.185.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 04. 20., esedékessége: 2011. 04. 20, nettó összege: 119.515.- Ft, ÁFA értéke: 29.880.- Ft, bruttó összege: 149.395.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 149.395.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 04. 20., esedékessége: 2011. 04. 20., nettó összege: 359.712.- Ft, ÁFA értéke: 89.929.- Ft, bruttó összege: 449.641.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 449.641.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 04. 20., esedékessége: 2011. 04. 20., nettó összege: 68.984.- Ft, ÁFA értéke: 17.247.- Ft, bruttó összege: 86.231.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 86.231.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 04. 20., esedékessége: 2011. 04. 20., nettó összege: 1.004.153.- Ft, ÁFA értéke: 251.039.- Ft, bruttó összege: 1.255.192.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.255.192.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 04. 20., esedékessége: 2011. 04. 20., nettó összege: 154.584.- Ft, ÁFA értéke: 38.621.- Ft, bruttó értéke: 193.105.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 193.105.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 04. 20., esedékessége: 2011. 04. 20., nettó összege: 1.636.- Ft, ÁFA értéke: 409.- Ft, bruttó összeg: 2.045.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 2.045.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 05. 20., esedékessége: 2011. 05. 20., nettó összege: 20.348.-Ft, ÁFA értéke: 5.087.- Ft, bruttó összege: 25.435.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 25.435.- Ft.

A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 05. 20., esedékessége: 2011. 05. 20., nettó összege: 93.554.- Ft, ÁFA értéke: 23.390.- Ft, bruttó összege: 116.944.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 116.944.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 05. 20., esedékessége: 2011. 05. 20., nettó összege 488.870.- Ft, ÁFA értéke: 122.218.- Ft, bruttó összege: 611.088.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 611.088.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 05. 20., esedékessége: 2011. 05. 20., nettó összege: 83.370.- Ft, ÁFA értéke: 20.843.- Ft, bruttó összege: 104.213.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 104.213.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 05. 20., esedékessége: 2011. 05. 20., nettó összege 993.505.- Ft, ÁFA értéke: 248.376.- Ft, bruttó összege: 1.241.881.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.241.881.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 05. 20., esedékessége: 2011. 05. 20., nettó összege: 152.845.- Ft, Áfa értéke: 38.211.- Ft, bruttó összege: 191.056. Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 191.056.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 06. 20., esedékessége: 2011. 06. 20., nettó összege: 25.340.- Ft, ÁFA értéke: 6.336.- Ft, bruttó összege: 31.676.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 31.676.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 06. 20., esedékessége: 2011. 06. 20., nettó összege: 126.384.- Ft, ÁFA értéke: 31.597.-Ft, bruttó összege: 157.981.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 157.981.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 06. 20., esedékessége: 2011. 06. 20., nettó összege: 493.408.- Ft, ÁFA értéke: 123.353.- Ft, bruttó összege: 616.761.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 616.761.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 06. 20., esedékessége: 2011. 06. 20., nettó összege: 84.144.- Ft, ÁFA értéke: 21.037.- Ft, bruttó összege: 105.181.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 105.181.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 06. 20., esedékessége: 2011. 06. 20., nettó összege: 1.002.729.- Ft, ÁFA értéke: 250.683.- Ft, bruttó összege: 1.253.412.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.253.412.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 06. 20., esedékessége: 2011. 06. 20., nettó összege: 154.264.- Ft, ÁFA összege: 38.566.- Ft, bruttó összege: 192.830.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 192.830.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 07. 20., esedékessége: 2011. 07. 20., nettó összege: 24.258.- Ft, ÁFA értéke: 6.065.- Ft, bruttó összege: 30.323.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 30.323.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 07. 20., esedékessége: 2011. 07. 20., nettó összege: 123.017.- Ft, ÁFA értéke: 30.756.- Ft, bruttó összege: 153.773.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 153.773.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 07. 20., esedékessége: 2011. 07. 20., nettó összege: 494.571.- Ft, ÁFA értéke: 123.643.- Ft, bruttó összege: 618.214.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 618.214.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 07. 20., esedékessége: 2011. 07. 20., nettó összege: 84.342.- Ft, ÁFA értéke: 21.086.-Ft, bruttó összege: 105.428.- Ft, kiegyenlítve 0.-Ft, fennmaradó 105.428.- Ft.
A számla száma: **...**, teljesítés ideje: 2011. 07. 20., esedékessége: 2011. 07. 20., nettó összege: 1.005.091.- Ft, ÁFA értéke: 251.273.- Ft, bruttó összege: 1.256.364.-Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.256.364.- Ft.

A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 07. 20., esedékessége: 2011. 07. 20., nettó összege: 154.628.- Ft, ÁFA értéke: 38.657.-Ft, bruttó összege: 193.285.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 193.285.- Ft.
A számla száma: **....**, a teljesítés ideje: 2011. 08. 20., esedékessége: 2011. 08. 20., nettó összege: 25.292.- Ft, ÁFA értéke: 6.324.- Ft, bruttó összege: 31.616.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 31.616.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 08. 20., esedékessége: 2011. 08. 20., nettó összege 131.341.- Ft, ÁFA értéke: 32.836.- Ft, bruttó összege: 164.177.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 164.177.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 08. 20., esedékessége: 2011. 08. 20., nettó összege: 501.840.- Ft, ÁFA értéke: 125.460.- Ft, bruttó összege: 627.300.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 627.300.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 08. 20., esedékessége: 2011. 08. 20., nettó összege: 42.791.- Ft, ÁFA értéke: 10.698.- Ft, bruttó összege: 53.489.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 53.589.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 08. 20., esedékessége: 2011. 08. 20., nettó összege: 1.019.864.- Ft, ÁFA értéke: 254.966.- Ft, bruttó összege: 1.274.830.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.274.830.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 08. 20., esedékessége: 2011. 08. 20., nettó összege: 78.450.- Ft, ÁFA értéke: 19.613.- Ft, bruttó összege: 98.063.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 98.063.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 09. 20., esedékessége: 2011. 09. 20., nettó összege: 20.397.- Ft, ÁFA értéke: 5.100.- Ft, bruttó értéke: 25.497.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 25.497.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 09. 20., esedékessége: 2011. 09. 20., nettó összege: 121.880.- Ft, ÁFA értéke: 30.471.- Ft, bruttó összege: 152.351.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 152.351.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 09. 20., esedékessége: 2011. 09. 20., nettó összege: 511.066.- Ft, ÁFA értéke: 127.767.- Ft, bruttó összege: 638.833.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 638.833.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 09. 20., esedékessége: 2011. 09. 20., nettó összege: 936.953.- Ft, ÁFA értéke: 234.238.- Ft, bruttó összege: 1.171.191.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.171.191.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 10. 20., esedékessége: 2011. 10. 20., nettó összege: 97.064.- Ft, ÁFA értéke: 24.267.- Ft, bruttó összege: 121.331.- Ft, kiegyenlítve 0.-Ft, fennmaradó 121.331.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 10. 20., esedékessége: 2011. 10. 20., nettó összege: 551.839.- Ft, ÁFA értéke: 137.960.- Ft, bruttó összege: 689.799.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 689.799.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 10. 20., esedékessége: 2011. 10. 20., nettó összege: 1.011.706.- Ft, ÁFA értéke: 252.927.- Ft, bruttó összege: 1.264.633.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.264.633.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2011. 11. 20., esedékessége: 2011. 11. 20., nettó összege: 76.492.- Ft, ÁFA értéke: 19.123.- Ft, bruttó összege: 95.615.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 95.615.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2012. 01. 20., esedékessége: 2012. 01. 20., nettó összege: 1.040.491.- Ft, ÁFA értéke: 280.933.- Ft, bruttó összege: 1.321.424.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.321.424.- Ft.

A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2012. 01. 20., esedékessége: 2012. 01. 20., nettó összege: 567.540.- Ft, ÁFA értéke: 153.236.- Ft, bruttó összege: 720.776.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 720.776.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2012. 01. 20., esedékessége: 2012. 01. 20., nettó összege: 565.585.- Ft, ÁFA értéke: 152.707.- Ft, bruttó összege: 718.292.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 718.292.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2012. 01. 20., esedékessége: 2012. 01. 20., nettó összege: 1.036.905.- Ft, ÁFA értéke: 279.964.- Ft, bruttó összege: 1.316.869.- Ft kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.316.869.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2012. 01. 20., esedékessége: 2012. 01. 20., nettó összege: 584.256.- Ft, ÁFA értéke: 157.749.- Ft, bruttó összege: 742.005.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 742.005.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2012. 01. 20., esedékessége: 2012. 01. 20., nettó összege: 1.071.136.- Ft, ÁFA értéke: 289.207.- Ft, bruttó összege: 1.360.343.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.360.343.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2012. 02. 20., esedékessége: 2012. 02. 20., nettó összege: 991.918.- Ft, ÁFA értéke: 267.818.- Ft, bruttó összege: 1.259.736.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.259.736.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2012. 02. 20., esedékessége: 2012. 02. 20., nettó összege: 541.046.-Ft, ÁFA értéke: 146.082.- Ft, bruttó összege: 687.128.- Ft, kiegyenlítve 0.-Ft, fennmaradó 687.128.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2012. 03.20., esedékessége: 2012. 03. 20., nettó összege: 535.622.- Ft, ÁFA értéke: 144.618.- Ft, bruttó összege: 680.240.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 680.240.- Ft.
A számla száma: **...**, a teljesítés ideje: 2012. 03. 20., esedékessége: 2012. 03. 20, nettó összege: 981.974.- Ft, ÁFA összege: 265.133.- Ft, bruttó összege: 1.247.107.- Ft, kiegyenlítve 0.- Ft, fennmaradó 1.247.107.- Ft.

A 2011. december 16. napján az ... úti üzletben található ingóságok őrzésbe vételére és 2012-ben történt elszállítására tekintettel keresetét utóbb akként módosította, hogy az alperest a zálogtárgyak visszaszállítására nem kérte kötelezni, kérte azonban, hogy a 3/F/9. és 3/F/10 alatt csatolt listában felsorolt zálogtárgyakból való kielégítés tűrésére kötelezze a bíróság a bérleti díjtartozás és kamatai összegű követelése erejéig. A 3/F/9. számú melléklet alatti leltár lista az .... alatti üzletből visszaszállított vagyontárgyakat, a 3/F/10. számú melléklet alatti lista a bérleményben visszatartott ingóságokat tartalmazza.

A 159. számú beadványban bejelentette, hogy a **S. L.** önálló bírósági végrehajtó előtt folyamatban lévő 207.V.0708/2017. számú végrehajtási ügyben alperes által érvényesített 1.398.532,- Ft összegű követelést a felperessel szemben bérleti díj címén fennálló 38.176.277,- Ft tőke és késedelmi kamata tartozásába beszámította, melyre tekintettel a bérleti díj tekintetében a keresetet leszállította 36.777.745,- Ft tőke és késedelmi kamataira olyan módon, hogy az 1.398.532,- Ft összegű követelést az alperes legkorábban lejárt tartozásába, az **...** 1.370.537,- Ft összegű, és az **...** 210.850,- Ft összegű számláiba beszámította, így alperes az **...** 1.370.537,- Ft összegű számlával nem tartozik a felperesnek, és az **...** 210.850,- Ft összegű számlából fennálló tartozása 182.855,- Ft.

A kereset bérleti díjigényre vonatkozó része indokolásaként előadta, hogy az a bérleti szerződéseken alapul, a zálogtárgyakból való kielégítés tekintetében pedig elsődlegesen szerződéses zálogjogán, ún. kiterjesztett zálogjogán. Másodsorban hivatkozott törvényes zálogjogára, elsősorban azon ingóságok tekintetében, melyek az F/10. szám alatti listában kerültek meghatározásra, ezek nem

kerültek ki a **M. C. L. Á.-ból**. Hangsúlyozta azt is, hogy valamennyi ingóság a birtokában van, ami egyidejűleg bérleti díjkövetelésének fedezetét is jelenti. Törvényes zálogjoga mellett a szerződés szerinti kiterjesztett záloga alapján érvényesít zálogjogot a fennálló bérleti díj és egyéb, a szerződés 6. pontja alapján fizetendő közüzemű díj és egyéb üzemeltetési költségek és kamatai tekintetében. Álláspontja szerint így zálogjoga a kiterjesztett zálogjogi rendelkezések alapján nem csak az alap-bérleti díjra, hanem az azon felüli, szerződés szerint fizetendő díjakra is vonatkozik. Kereshetőségi joga fennáll, tekintettel a ... Bankkal szembeni pernyertességére.

Az alperes által előterjesztett viszontkereset és beszámítási kifogás elutasítását kérte. Utalva a Ptk. 339. §-ának (1) bekezdésére előadta, hogy alperes jelentős összegű bérleti díjtartozást halmozott fel, ezért felperes élt a törvényes zálogjogával. A viszontkereset tekintetében a keresetében előadott jogi álláspontjára hivatkozott, annak alapján vitatta, hogy az alperes bármely ingóság kiadását igényelhetné. Vitatta a kiterjesztett zálogjogi rendelkezések érvénytelenségét, és ennek alapján a zálogtárgyak kiadására való kötelezettségét. Utalt arra, hogy a szerződésmódosítás folytán alperes lehetőséget kapott az óvadék feltöltésére, ebben az esetben a kiterjesztett zálogjogi rendelkezések hatályukat vesztették volna.

Álláspontja szerint nem vitatott a perben, hogy az **....** szám alatti üzlet alperes egyetlen üzlete, máshol értékesítési tevékenységet nem folytatott, így nyilvánvaló, hogy a **M. L. Á.-**ból engedély nélkül elszállított zálogtárgyak az ... úti üzletbe kerültek átszállításra.

Vitatta az alperes által állított szerződésszegő magatartást a bérleti jogviszonnyal összefüggésben. Megbízottja az ... úti üzlet tekintetében kizárólag vagyonvédelmi feladatokat látott el, ezért vitatta azt az alperesi állítást is, hogy az üzlet normál működését akadályozta volna. Kizárólag a zálogtárgyak elszállítását nem engedte meg a megbízott cég. Ezért álláspontja szerint az alperes jövedelemkiesése saját felróható magatartására vezethető vissza. Mind ő, mind megbízottja a zálogba vétel alkalmával törvényesen járt el, az adott helyzetben elvárható magatartást tanúsította, ugyanakkor alperes a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének elmulasztásával követett el szerződésszegést. Az alperes állítólagos jövedelemveszteségére megjelölt időszak önkényesen kiválasztott, nem fogadható el az a logikai feltételezés, amely kevésbé speciális üzleti környezetben, kevesebb ráfordítással a korábbi helyzetnek megfelelő hasznot remél.

Hivatkozása szerint a 16.Gf.40.488/2013/8. számú részítéletben a Fővárosi Ítélőtábla nem foglalt állást a kiterjesztett zálogjogi rendelkezés érvényességét illetően.

A beszámítási kifogás tárgyában a jövedelemkiesés mértékének megállapítására elrendelt szakértői bizonyítás megállapításaira nem tett nyilatkozatot. Az értékcsökkenés tárgyában előterjesztett szakvéleményről - a bíróság által meghatározott, és felperesi kérelemre meghosszabbított határidő elteltét követően - úgy nyilatkozott, hogy vitatja a szakértő által a 2,2- és 2,5-szörös szorzóval növelt eladási árat, beszerzési áron kellett volna számolnia a szakértőnek, ez ugyanis egy árukészlet, ami nem lett eladva. Vitatta az avulási értéket, mivel a peres eljárás elhúzódása a felperesnek nem róható a terhére.

Vitatta, hogy a peresített számlákat nem szabályosan állította ki, így nem jogosult a késedelmi kamat érvényesítésére. Alperes a számlákat befogadta és nem vitatta, a bérleményeket használta, a bérleti díj megfizetésére köteles.

***

Alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását és perköltségben való marasztalását kérte. Előadta, hogy a felperes az **....** alatti bérleményéből 2012. május 12. napján megbízott vagyonvédelmi cég közreműködésével valamennyi ingóságot elszállította, tekintet nélkül annak tulajdoni helyzetére. Védekezésében hivatkozott a ... Bank Zrt. által küldött 2011. május 5. napján kelt értesítésben foglaltakra és a ... Bank Zrt. által megküldött tanúsítványra, amely alapján álláspontja szerint a felperesnek az általa lefoglalt ingóságokon zálogjoga nem áll fenn, mivel a Ptk. 329. § (1) bekezdése alapján a törvényes zálogjog az annak biztosításáról szóló követeléssel együtt átszállt a ... Bank Zrt.-re. Jogi álláspontja szerint a ... Bank Zrt. a felperest megillető összes követelést engedményezéssel megszerezte, ennek hiányában, vagy csak részbeni megszerzése esetén is vitatta a felperes követelését, mind jogalapjában, mind összegszerűségében. Arra hivatkozott, hogy a felperes sorozatos szerződésszegő magatartást tanúsított, az általa nyújtott szolgáltatás színvonala nem áll arányban az általa megjelölt követelés összegével. Ezért amennyiben jogos követelése lenne felperesnek, azt is csak csökkentett értéken lehet figyelembe venni. Szerződésszegő magatartásként jelölte meg, hogy a felperes a befizetett marketing költségeket nem valódi értelmes marketing célokra fordította, azok nem voltak átláthatóak transzparensek, emellett különböző üzemeltetési hiányosságok merültek fel a lift, a klimatizálás működésével összefüggésben, nem volt megfelelő a takarítás, illetve a parkoló síkosítás-mentesítése sem volt megoldott.

Beszámítási kifogást terjesztett elő, az alábbi tételekkel:

Első időszak: 2010. szeptember 20 - 2011. május 5.
3.1. A 2010. szeptember 20. és 2011. május 5. közötti időszakra vonatkozóan felperes fenti szerződésszegése miatt felmerülő, a Ptk. 318. §, 339. §, 359. §-án alapuló kárának beszámítását kérte felperes követelésébe, 5.000.0000,- Ft és ennek a fenti időszak középarányosát figyelembe véve 2011. február 1. napjától számított törvényes kamatainak mértékéig.
Második időszak: 2011. május 5 - 2011. október 27.
3.2.
3.2.1. A 2011. május 5. és 2011. október 27. közötti időszakra vonatkozóan kérte kárának beszámítását 22.000.0000,- Ft és ennek a fenti időszak középarányosát figyelembe véve 2011. augusztus 15. napjától számított törvényes kamatainak mértékéig. E körben előadta, hogy a felperes és a ... Bank között kialakult jogvitával, az engedményezési szerződéssel és a ... Bank felmondásával összefüggésében az áruházban kedvezőtlen folyamatok erősödtek fel, melynek következtében ekkora összegű bevételkiesés érte felperes szerződésszegéseivel ok-okozati összefüggésben, havi 4.000.000,- Ft- átlaggal számolva.
3.2.2. Tényleges káraként merült fel a felperes szerződésszegő magatartásával összefüggésben kiépített kamera rendszer 150.000,- Ft összegű költsége, melynek felszerelésére az engedményezést követően kialakult bizonytalan helyzet miatt volt szükség, mivel felperes minden további nélkül az áruházban tartózkodó más bérlők üzleteiből az árut elszállította és az üzleteket lezárta, és többször utalások érkeztek irányában arra, hogy hamarosan rá is ez a sors vár. Ez a költség kárenyhítési/kármegelőzési kiadás, melynek és 2011. október 27. napjától számított törvényes kamatai beszámítását kérte.
3.2.3. A felperes eljárásai miatt szükségessé vált jogi képviselőnek fizetett 600.000,- Ft összegű díj beszámítását szintén kérte kártérítés címén, mivel felperes felszólításai és a bizonytalan jogi helyzet miatt jogi segítség igénybe vételére kényszerült. Ezen összeg és 2011. október 27. napjától számított törvényes kamatai beszámítását kérte.
Harmadik időszak: 2011. december 16. -
3.3. Előadta, hogy a felperestől bérelt áruház elhagyását követően a **....** szám alatt alakított ki üzletet, ahol a felperes megbízásából tevékenykedő **H-Z.** Kft. 2011. december 16. napján érvényesítette a

felperes jogellenes kiterjesztett zálogjogát, továbbá az üzletet lezárta. Az üzletben található árut becsomagolta és 2012. május 25. napjáig a bérlemény üzletszerű használatát megakadályozta, a normális üzleti működést lehetetlenné tette. A felperes kiterjesztett zálogjoga a 2009. február 11-i módosítás B részének 9.5., 9.3.1., 9.3.2. pontjain alapul, ezek alapján az sem világos, hogy mindhárom bérleményre érvényes-e a zálogjog, továbbá kérdéses, felperes milyen összeg után érvényesíti a zálogjogát, mivel a bérleti szerződésben többféle kötelezettség is van (bér, üzemeltetési költségek, marketingköltség), ugyanakkor a Ptk. alapján csupán a hátralékos bér és járulékai erejéig lehet törvényes zálogjogot érvényesíteni. A kiterjesztett zálogjogra vonatkozó szakaszok vonatkozásában őt felperes megtévesztette, kihasználva alperes vezető tisztségviselőjének hiányos magyar nyelvtudását, mely tévedést a tisztségviselő csak az alperesi képviselő ügyvédi irodájában ismerte fel. A rendelkezés tehát érvénytelen, elsődlegesen megtévesztés miatt, másodlagosan jóerkölcsbe ütközik, mivel egyoldalúan korlátozza a felek közötti szerződéses jogviszony által nem érintett 3. személyek tulajdonjogát akkor, amikor lehetővé teszi, hogy felperes e 3. személyek vagyontárgyaira is zálogjogot érvényesítsen.

Ezen rendelkezéseket érintően megállapítási viszontkeresetet terjesztett elő, tehát - a 6. számú tárgyalási jegyzőkönyvben, valamint a 15. számú beadványban pontosított nyilatkozata szerint - kérte a **...** jelű bérlemény 2009. február 11-i szerződésmódosításának 7., az eredeti szerződés „B" mellékletének 9.5. pontját módosító pontja, a 2010. március 24-én kelt **...** jelű bérleményre vonatkozó bérleti szerződés „B" mellékletének 9.3.1. és 9.3.2. pontjai, továbbá az **...** jelű raktárra vonatkozó, 2008. május 26-i szerződés „A" része 12.1. pontja érvénytelensége megállapítását a fenti jogcímek valamelyikén, továbbá joggal való visszaélés okán. Ezen nyilatkozatát a 24. számú jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozatában akként pontosította, hogy a megjelölt pontok érvénytelensége külön kimondását nem kéri, ez a kiadáshoz kapcsolódó keresetének része, azaz erre tekintettel kéri az ingóságok kiadását a felperestől. Nyilatkozatát - a bíróság e tárgyú, a 24. számú jogerős részítélet 8. oldala (5) bekezdésében foglalt megállapításokra tekintettel a 82. számú jegyzőkönyvben foglalt tájékoztatását követően - a 85. számú beadványban akként pontosította, hogy kérte a bíróságot ezen rendelkezések érvénytelenségének megállapítására, mivel azok sértik a Ptk. 262. § (2) bekezdését, 266. § (1) bekezdését, valamint a 265. § (1) bekezdését.

Vitatta, hogy az **...** jelű raktárra vonatkozó bérleti szerződés 12.1. pontját úgy kellene értelmezni, hogy e „B" szerződés esetleges módosításai is automatikusan a raktárra vonatkozó szerződés részévé válnak. A raktárra vonatkozó szerződés részévé csupán az üzlethelyiségre vonatkozó szerződés 2008. május 26. napján hatályos „B" része válhatott, az ezt követő módosítások nem. A kiterjesztett zálogjog az **...** számú raktár miatti állítólagos alperesi tartozásokkal kapcsolatban összefüggésben nem értelmezhető. Az erre vonatkozó viszontkereseti kérelmet ezért arra az esetre terjesztette elő, amennyiben a bíróság ezzel ellentétesen értelmezi a rendelkezést.

Érvelése szerint felperest a Ptk. szerinti törvényes zálogjog alapján kizárólag a bérleti díjra és járulékaira illetheti meg zálogjog. Álláspontja szerint a felperes törvényes zálogjogát sem a jogszabálynak megfelelően gyakorolta, mivel a 2011. január 11-i felszólító levelet alperes nem vette át, de sem abban, sem a későbbi felszólításban nincs nevesítve a zálogtárgy, amelyre zálogjogát gyakorolni kívánja. A zálogjog érvényesítésének az a módja, amit felperes alkalmazott, jogellenes, ami a birtokvédelmi határozatok egyértelműen megállapítanak. Ennek alapján az F/9. szám alatti lista nem lehet zálogjog alapja.
3.3.1. Káraként keletkezett az A. úti bérlemény után fizetendő bérleti és rezsiköltség, amely az adott időszakra 7.107.555,- Ft-ot tett ki. A rá eső bérleti díj és rezsiköltség 3.000,- euro/hó, a felperes jogellenes lezárása miatt fél hónapig úgy kényszerült bérleti díjat és rezsit fizetni (1.500,- eurot), hogy semmiféle működést nem tudott bonyolítani. 2012. januárja óta a egyik bérlőtárs partnercég

fizeti helyette a bérleti díjat + rezsit, havonta 3.000,- eurot. Ezek tehát a partnercég által követelhető lejárt tartozások. Ennek megfelelően a felperes által okozott kár 1.500,- euro ÁFA-val növelt összege, valamint 6 × 3.000,- euro ÁFA-val növelt összege, összesen 24.765,- euro. Ez az összeg a hivatalos középárfolyammal számolva 7.107.555,- Ft, amely kártérítési összeg, ezt és ennek 2012. április 1. napjától (középarányossal számolva) esedékes törvényes mértékű késedelmi kamatai beszámítását kérte.
3.3.2. További kára keletkezett 33.000.000,- Ft összegben, az üzlet 5,5 hónapon át tartó lezárásával felmerülő bevételkiesés miatt. Ennek összegét akként számította ki, hogy a **M. C. Á.-ból** történő kiköltözést követően - még a sorozatos felperesi szerződésszegések mellett is - körülbelül 6.000.000,- Ft havi bevétele volt, ennek 5,5 hónapra számított összege a fenti összeg, melynek kérte 2012. február 15. napjától számított törvényes mértékű késedelmi kamatai beszámítását is.
3.3.3. Az ... úti üzletben kialakított kávézóhoz bútorok kialakítását is eszközölte, e bútorok megvásárlásába 5.000.000,- Ft összeget fektetett be. E bútorokat is elszállította felperes a későbbiekben. Kérte ezen összeg és 2012. január 1. napjától számított törvényes kamatai beszámítását. Előadta továbbá, hogy előzetes becslése szerint a kávézó körülbelül 750.000,- Ft havi bevételt jelentett volna, amelynek fele alperest (másik fele üzleti partnerét) illette volna. Ez 5,5 hónapra vetítve (375.000,- Ft × 5) 2.062.500,- Ft bevételkiesés, melynek és 2012. február 15. napjától (középarányossal) számított késedelmi kamati beszámítását szintén kérte.
3.3.4. A **M. C. Á.-ból** való kiköltözését követően, az ... úti üzlethelyiség lezárása miatt ismételten számos jogi szolgáltatást kényszerült igénybe venni, mely kárként jelentkezett nála, hiszen a felperes szerződésszerű eljárása okán nem lett volna rá szükség. Ezek közé tartozik a kétszeri székhelyáthelyezés (90.000,- Ft × 2 alkalom, összesen 180.000,- Ft), valamint további jogi költségek, összesen 1.000.000,- Ft, akkora összeget fizetett ki különböző ügyvédeknek. Kérte ezen összeg és ennek 2012. február 15. napjától számított törvényes mértékű kamata beszámítását.
3.3.5. Felperes magatartása jelentősen rontott cége jó hírnevét, üzleti megítélését. Az üzlethelyiség lezárása miatt, az áruk lefoglalása következtében nem tudta vevőit megfelelően kiszolgálni, arra is volt példa, hogy a kifizetett árut nem tudta átadni, mert azt a felperes képviselője megakadályozta. Nem tudott elutazni, részt venni nemzetközi vásárokon, szakkiállításokon, amely rendkívül kedvezőtlen megítélést alakít ki egy bútor-design cég vonatkozásában. A tekintélyes **C. D.** cég visszavonta magyarországi kizárólagos képviseletre/eladásra vonatkozó jogosítványát. Előtte ettől a cégtől évi 35.000,- eurós nagyságrendben rendelt árut. Mindezek miatt nem vagyoni kártérítésként 5.000.000,- Ft és ennek 2011. december 16, napjától számított késedelmi kamatai beszámítását kérte.
3.3.6. Felperes olyan árun is érvényesítette zálogjogát, melynek vételárát a vevő már kifizette alperesnek, körülbelül 4.800.000,- Ft értékben. Ennek beszerzésére korábban körülbelül 2.000.000,- Ft összeget fordított. Most azonban - a vevő kártalanítása érdekében - újabb 1.000.000,- Ft-ba kerül az, hogy az árut megszerezzék a vevő részére, ez pedig olyan kár, amit felperes okozott részére a zálogjog jogellenes gyakorlásával.
3.3.7. Felperes 50.000,- euro értékű (átváltási árfolyammal számolva 14.350.000,- Ft) alperesi árut birtokol, amely termékek újak voltak elszállításukkor, de amely árut mostmár nem lehet újnak tekinteni, mivel felperes nem megfelelő színvonalon csomagolta őket és tudomása szerint a tárolásuk sem kielégítő. A felperes által az állítólagos zálogjog alapján birtokolt árukészlet az ellenkérelem előterjesztésének idejére 20%-os értékcsökkenést szenvedett el, így az értékvesztés forintban kifejezve 2.870.000,- Ft. Kérte ennek és 2012. június 26. napjától számított törvényes mértékű késedelmi kamatai beszámítását.

Az 55. számú beadványban - kivonatokkal és mérlegekkel alátámasztva - a jövedelemvesztességgel kapcsolatos elmaradt hasznát mindösszesen 34.379.230,- Ft-ban jelölte meg, ez a 2012-től 2014. első félévéig terjedő időintervallumra vonatkozott, és a költségkülönbségekkel korrigált adózás

előtti eredményen alapult. A 63. számú beadványban a 3.3.7. pontban előterjesztett igényét pontosította, álláspontja szerint a tényleges, valós értékcsökkenés 80%-os mértékű, amely így 11.480.000,- Ft. A felperes által zálog alá vont és elszállított javak értéke nemcsak számviteli értelemben, hanem ténylegesen is csökkent, a szakszerűtlen csomagolás és a nem megfelelő körülmények között tárolás miatt.

A beszámítási kifogás tárgyában a jövedelemkiesés mértékének megállapítására elrendelt szakértői bizonyítás 8.925.523,- Ft-os megállapítását a 99. számú jegyzőkönyvben foglalt nyilatkozatában elfogadta. Ugyancsak elfogadta az értékcsökkenés tárgyában előterjesztett szakvélemény megállapításait, erre figyelemmel az ingóságok felperesnek felróható tényleges értékcsökkenése címén előterjesztett beszámítási igényét 19.313.990,- Ft összegre emelte fel. Összefoglaló, a 157. számú jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozatában hivatkozva a jövedelemkiesés tárgyában megállapított 10.503.000,- Ft-os és 8.925.000,- Ft-os megállapításokra, valamint az értékcsökkenésről megállapított 19.313.990,- Ft-ra, beszámítási kifogását 38.741.990,- Ft-ban állapította meg, egyben akként nyilatkozott, hogy a keresetet meghaladó összeget nem kívánja viszontkeresettel érvényesíteni. Kérte az értékcsökkenésre vonatkozó szakértői megállapításokra tett felperesi észrevétel figyelmen kívül hagyását, mivel az késedelmesen került előterjesztésre, és egyébként is olyan jellegű nyilatkozat, amelyre a szakértőnek kellene reagálnia.

A bérleti díjigény kamatkövetelésével kapcsolatban előadta, hogy a peresített számlákat át sem vette, a felek közötti szerződés pedig MNB-árfolyam alkalmazását írta elő, ehhez képest ...-árfolyamon történt a felperesi kiszámítás, de ezzel késlekedett is a felperes. A leszállított kereset kapcsán kifejtette, hogy beszámításra ez a követelés alkalmatlan.

A kiterjesztett zálogjogra vonatkozó rendelkezések érvénytelenségére tekintettel viszontkeresettel élt, ebben kérte, hogy a bíróság kötelezze felperest a **...** szám alatti ingatlan területéről elszállított 6.684.428,- Ft értékű, tételesen felsorolt ingóságok kiadására. Kifogásolta, hogy a felperes által csatolt F/9. szám alatti lista alapján nem lehet egyértelműen beazonosítani a felperes birtokában lévő zálogtárgyakat. Emellett viszontkeresetében 2.711.509,- Ft összegű, **B. S. F.** beavatkozó részére értékesített, pontosan megjelölt ingóságok kiadására is kérte a felperest kötelezni. Előadta, hogy ezeket a felperes az ... úti ingatlanból szállította el, a birtokba vett zálogtárgyak között **V. K.** név megjelöléssel **...** rendelési szám feltüntetésével egyénileg beazonosítható ingóságok találhatóak, amelyek a zálogjog érvényesítésekor nem voltak az alperes tulajdonában, így a Ptk. 429. § (4) bekezdése alapján felperes törvényes zálogjoga nem áll fenn, annak törvényi előfeltételei hiányoztak, másrészt hivatkozott a Ptk. 266. § (3) bekezdés c) pontjára azaz arra, hogy kereskedelmi forgalomban jóhiszemű jogszerző tulajdonjogot szerzett zálogjog fennállása esetén is.

Kérte, hogy a bíróság a perköltség megállapítása során vegye figyelembe azt a körülményt, hogy a jogi képviselők számos és nagy terjedelmű beadványt terjesztettek elő, két jogi képviselővel jártak el, aktív magatartást tanúsítottak, ezért a pertárgyértékhez képest magasabb összegben állapítsa meg az ügyvédi munkadíjat.

***

A bíróság a 17.G.40.543/2012/24. számú részítéletében a viszontkeresetet a **beavatkozó** magánszemélynek értékesített, és tételesen megjelölte ingóságok felperes általi kiadására vonatkozóan részében megalapozottnak találta. Ezen részítéletben rögzítetten kötelezte a felperest mind az alperes, mind az alperes érdekében beavatkozó **B. S. F.** részére a felmerülő és az alperes által utóbb megjelölt 2.711.509,- Ft pertárgyértékhez igazodó ügyvédi munkadíj megfizetésére. A

másodfokú bíróság részítéletében az elsőfokú bíróság részítéletét helyben hagyta és a felperest az alperes javára másodfokú perköltség megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság a felperes fellebbezésében kifejtett indokokat nem fogadta el, ugyanakkor elfogadta az elsőfokú bíróság álláspontját a felperes kiterjesztett zálogjogára vonatkozóan.

A bíróság a 17.G.40.543/2012/75. számú részítéletében elbírálta az alperes ingó kiadására irányuló viszontkereseti kérelmét és a felperesnek az Andrássy úti bérleményből elszállított ingóságok tekintetében előterjesztett zálogjogának érvényesítésére vonatkozó igényét, előbbit megalapozottnak, utóbbit megalapozatlannak találva. A részítélet indokolásában rögzítetten felperesnek sem törvényes, sem ún. kiterjesztett zálogjoga nincs, a birtokba vett ingóságokból kielégítést nem szerezhet, azok birtokban tartására jogalapja nincs, ezért a bíróság kötelezte a felperest a viszontkereseti kérelemben foglaltak teljesítésére, a felek által közösen felvett és az iratokhoz csatolt pontosított listában feltüntetett ingóságok kiadására, egyidejűleg az ugyanezen ingóságok tekintetében előterjesztett kereseti kérelmet a felperes zálogjogának gyakorlására és az ingóságokból való kielégítésre, alperest tűrésre kötelezésére vonatkozóan elutasította. Az alperes viszontkereseti kérelme tekintetében teljes egészében pernyertes lett, figyelemmel a 24. sorszám alatti jogerős részítéletre, valamint a jelen részítélettel elbírált viszontkeresetre. Az általa megjelölt 9.395.937,- Ft pertárgyértékre figyelemmel ezért a törvényszék a felperest a perköltség megfizetésére kötelezte, ami a jogi képviselettel felmerülő ügyvédi munkadíjból, valamint az alperes illetékfeljegyzési joga folytán le nem rótt illetékből állt. A másodfokú bíróság részítéletében az elsőfokú bíróság részítéletét helyben hagyta

***

A bíróság a 14. számú végzésben engedélyezte **B. S. F.** beavatkozását az alperes pernyertessége érdekében. A beavatkozó - a 128. számú beadványhoz mellékelt halotti anyakönyvi kivonat tanúsága szerint - a per folyamán elhunyt.

***

A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján azt állapította meg, hogy a részítéletekkel el nem bírált kereset megalapozatlan, a viszontkereset érvénytelenség megállapítására irányuló része megalapozott.

A peradatokból kitűnően a felek között helyiségbérleti szerződések jöttek létre a **M. L. Á.-ban** lévő, a szerződésekben egyedileg megjelölt üzlethelyiségekre, illetve raktárra vonatkozóan. A felek jogviszonyára így a szerződéskötéskor hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 434. § (3) bekezdése értelmében a lakások és helyiségek bérletéről 1993.évi LXXVIII. törvény (Ltv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek 36. § (1) bekezdése értelmében a nem lakás céljára szolgáló helyiség (a továbbiakban: helyiség) bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére a lakásbérlet szabályait - e törvény Második részében foglalt eltérésekkel - megfelelően kell alkalmazni. A 12. § (1) bekezdésében meghatározottan a bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó részére megfizetni.

Alperes vitatta felperes vele szembeni kereshetőségi jogát. A bíróság ebben a tekintetben egyetértett a felperessel, a perben nem álló pénzintézettel szembeni jogerős pernyertessége miatt fennáll az aktív perbeli legitimációja alperessel szemben.

Alperes a keresetlevélhez mellékelt számlák ellenértékét nem vitatottan nem fizette meg, ezért a keresetlevélben megjelölt összegű - utóbb leszállított mértékű - tartozása fennállt a felperessel szemben. Önmagában a számlák alperesi átvételének vitatása a számlákban foglalt összeggel egyező tartozás fennállása vizsgálata szempontjából irreleváns. A fizetési felszólítás (számlázás) elmaradását - mellyel egy tekintet alá esik a számlák alperes részére történő átadásának elmaradása - az ítélkezési gyakorlat szerint a perindítás pótolja (2128/2010. számú polgári elvi határozat), amely - a követelés megalapozottsága esetén - legfeljebb a késedelmi kamatigény kezdő időpontjára van kihatással. A peresített számlák összegszerűsége, egyáltalán a felperesi díjigény megalapozottsága vizsgálata ettől független körülmény.

A bíróság elvi éllel rögzíti, hogy a 24. számú jogerős részítéletben állást foglalt az általa hivatalból észlelt semmisség körében, anélkül azonban, hogy azok semmisségét ítéleti deklarációban megállapította volna. A részítéletben megjelölt szerződéses rendelkezések érvénytelenségének megállapítására vonatkozóan alperes a per korábbi szakaszában viszontkeresetet terjesztett elő, melytől a részítélet meghozatala előtt elállt. A bíróság a per későbbi szakában a 2/2010. (VI.28.) PK vélemény 4. pontja szerint eljárva tájékoztatta a feleket, alperes ezt követően - ismételten - előterjesztette megállapítás iránti keresetét. A bíróság a kereseti kérelem, az ellenkérelem és a viszontkereseti kérelem logikai kapcsolatára tekintettel elsőként a megállapítási kereset körében foglalt állást.

A Ptk. szerződéskötéskor hatályos releváns rendelkezései:
200. § (1) A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja.
(2) Semmis az a szerződés, amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet jogszabály megkerülésével kötöttek, kivéve ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt fűz. Semmis a szerződés akkor is, ha nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik.
262. § (1) Ingatlant csak jelzálogjog alapítása útján lehet elzálogosítani. Ingatlanra vonatkozó jelzálogjog alapításához az erre irányuló szerződésen felül a jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.
(2) Más dolgot terhelő jelzálogjog alapításához - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalása és a jelzálogjognak a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál külön törvény rendelkezései szerint vezetett nyilvántartásba (zálogjogi nyilvántartás) való bejegyzése szükséges. Ha a zálogjog több zálogtárgyat terhel, továbbá, ha a zálogtárgy egyedi megjelölése nem lehetséges, a zálogtárgy, illetve a zálogtárgyak köre fajta és mennyiség szerint vagy körülírással is meghatározható.
265. § (1) Kézizálogjog létrejöttéhez az erre irányuló zálogszerződésen felül a zálogtárgy átadása is szükséges. Az átadás harmadik személy (zálogtartó) kezéhez is történhet. Kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen akkor is lehet zálogjogot szerezni, ha az, aki a zálogtárgyat adta, nem volt tulajdonos.
266. § (1) A jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyonának egészén vagy annak önálló gazdasági egységként működtethető részén (vagyon) az ezt alkotó dolgok, jogok és követelések (vagyontárgy) meghatározása nélkül - a zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalásával és a zálogjognak a zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzésével - vagyont terhelő zálogjog alapítható. Ez a zálogjog a zálogszerződés megkötése után a kötelezett vagyonába kerülő vagyontárgyra is kiterjed, attól az időponttól kezdve, hogy azon a kötelezett rendelkezési jogot szerez, megszűnik azonban, ha a vagyontárgy a kötelezett vagyonából kikerül.
429. § (1) Ingatlan vagy lakás bérbeadóját (albérletbe adóját) a hátralékos bér és járuléka erejéig a bérlőnek a bérlemény területén levő vagyontárgyain zálogjog illeti.

A peresített rendelkezések a Ptk. 200. § (1) bekezdésének első mondatában foglalt szerződési szabadság alapelve korlátját jelentő, ugyanezen rendelkezés második mondata szerinti tiltó rendelkezéseibe, nevezetesen a 262. § (2) bekezdésébe, a 265. § (1) bekezdésébe, a 266. § (1) bekezdésébe, valamint a 429. § (1) bekezdésébe ütköznek. Nem történt meg ugyanis a kiterjesztett zálogjogra vonatkozó szerződés, illetve -módosítás közjegyzői okiratba foglalása, elmaradt a zálogjogi nyilvántartásba vétel, továbbá a zálogjog nem csak a bérleti díjra és járulékaira terjedt ki, hanem az üzemeltetési költségekre és járulékaira is. Ezek önmagukban külön-külön a rendelkezések semmisségét eredményezik. Irreleváns, hogy a szerződéses kikötések alkalmazására sor került-e vagy sem, illetve az óvadék feltöltése esetén hatályukat vesztették volna. Az érvénytelenségi ok szerződéskötéskor - és nem későbbi időpontban - történő fennállása a polgári jogi dogmatika egyik alapvetése. A bíróság e tárgyban utal az Alkotmánybíróság 34/2014. (XI.14.) határozatának indokolásában foglalt alábbi okfejtésére: „Az érvénytelenség megállapítása mindig szükségszerűen visszahat a szerződéskötés időpontjára. Az érvénytelenség immanens tartalmi eleme ugyanis az, hogy a szerződés vagy annak egy része már a szerződés megkötésének időpontjában valamilyen „jogi hibában" szenved. Az érvénytelenség tehát egy olyan speciális polgári jogi szankció, mely nem válhat el a szerződés létrejöttének időpontjától, annak keletkezéséig szükségszerűen visszahat." (Indokolás III/95. pontja.) A semmisség további indokolása körében a bíróság utal a 75. számú részítélet indokolásának e tárgyú megállapításaira. Ezért a bíróság a Ptk. 239/A. §-a alapján megállapította a rendelkezések érvénytelenségét.

A kereset vonatkozásában a bíróság a 25. számú végzésben tájékoztatta a feleket a bizonyítási teherről és kötelezettségről a beszámítási kifogás tárgyában.

A Ptk. 296. §-ának (1) bekezdésében meghatározottan a kötelezett a jogosulttal szemben fennálló egynemű és lejárt követelését - ha jogszabály kivételt nem tesz - a jogosulthoz intézett vagy a bírósági eljárás során tett nyilatkozattal tartozásába beszámíthatja. A (2) bekezdés szerint a beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek. A 297. § szabályozza azon eseteket, amelyek fennállása esetén a beszámítás kizárt. A (4) bekezdés értelmében végrehajtható határozattal vagy egyezséggel megállapított követelésbe csak ugyanilyen vagy közokiratba foglalt ellenkövetelést lehet beszámítani.

A Ptk. 339. §-ának (1) bekezdése értelmében aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Az alperes bérleti díjigénnyel szemben előterjesztett beszámítási kifogásának ténybeli alapja a felperes állított szerződésszegése és a zálogjog jogszerűtlen gyakorlásából eredő kártérítési igény. Utóbbival kapcsolatban a bíróság hangsúlyozza, hogy a zálogjog jogszerűtlen gyakorlása két vonatkozásban is tényként állapítható meg: az részint semmis szerződési kikötések alapján történt, részint tilos önhatalom útján, melyet bírósági ítélet is megállapított. A kártérítés törvényi feltételei közül tehát a jogellenes magatartás bizonyított.

Megalapozatlan felperes alperes által megjelölt időszakra tett észrevétele. A zálogjog jogellenes érvényesítése 2011. december 16. napján történt, a vizsgált időszak pedig az ezt időben követő, főként a 2012. év. A zálogtárgyakkal kapcsolatos jogellenes felperesi fellépés, amennyiben az alperes üzleti tevékenységében jövedelemkiesést, a zálogtárgyak tekintetében értékcsökkenést eredményezett, legalább is az előbbi vonatkozásában nyilvánvalóan főként a 2012-es évre vizsgálandó.

A beszámítási kifogás tárgyában szakértői bizonyítás lefolytatása vált szükségessé; a bíróságnak az egyes igényeket az utolsó, összegző, a szakvéleményeket alapul vevő alperesi nyilatkozat szerint kellett elbírálnia.

G. Gy. igazságügyi szakértő szakvéleményében a bíróság azon kérdéséről, miszerint az alperes könyvelési iratai alapján a releváns időszakban milyen összegű, az értékesítés elmaradásából eredő elmaradt haszna keletkezett az alperesnek a felperes **...** számú helyiségében eszközölt birtokháborításával szoros ok-okozati összefüggésben, egyebek mellett megállapította, hogy a számítások figyelembe vétele kapcsán relevanciája van a zálog alá vétel jogossága megítélésének, mindazonáltal 0 nyereség feltételezésével és a jogosulatlan jelzálogjog érvényesítés feltételezésével felvetődik alperes 2012. évi veszteségének, -10.503.000,- Ft-nak a megtérítése. A szakértő ezzel kapcsolatban esetlegesen további adatokat tartott szükségesnek. Azon kérdésre, hogy helytálló-e az alperes elmaradt haszon számítása, illetve szakmailag indokolt-e a bérleti díj üzemeltetési költség és marketing költség korrekció címen meghatározott összeg számítása, a felperes által megjelölt 34.379.230,- Ft-os összeggel szemben 8.925.000,- Ft-os összeget tartott megállapíthatónak. A szakértői megállapításokra a felperes érdemben nem reagált, az alperes ezen összegeket elfogadta. A bíróság a fenti, és a különböző, az adatok szolgáltatása alapján korrigáló szakértői beadványokban foglalt megállapításokat ítélkezési alapjaként elfogadta.

A bíróság - az alperes 99. számú jegyzőkönyvben előterjesztett indítványára, melyet a felperes ugyanott rögzített nyilatkozata szerint nem ellenzett - a tényleges értékcsökkenés mértékének megállapítására szakértőt rendelt ki. **M. Zs.** igazságügyi szakértő - pontosított - feladatává a bíróság a 2012-ben elszállított árukészletben 2017. július 1. napjáig bekövetkezett értékcsökkenés meghatározását tette, ingóságonként külön-külön. A szakértő szakvéleményében azt állapította meg, hogy a bútorok, ingóságok forgalmi értéke a 2,2-es szorzó alkalmazásával összesen 37.542.940,- Ft, illetve a 2017. július 1-jei kiskereskedelmi forgalmi értékük az eltelt 5 év amortizációját, illetve a csomagolásból eredő károk figyelembe vételével 18.228.950,- Ft. (E két összeg különbözete 19.313.990,- Ft.) A szakvélemény indokolásaként kifejtette, hogy általános szabály kereskedelmi szorzó alkalmazására nincs, üzlettől eltérő lehet (beszerzési ár + szállítási költség + üzlet fenntartás költsége), így a **Z. Cs.** által közölt, a számlák alapján a tárgyak beszerzési árát, illetve az általuk alkalmazott 2,6-os szorzó alapján alkalmazott kiskereskedelmi értéket elfogadhatónak és alkalmazhatónak tartja. A hasonló kategóriájú tételek forgalmazásával foglalkozó cégek közölték, hogy vidéken a 2-es szorzó alatti árrés alkalmazását tartják megfelelőnek, budapesti viszonylatban e szorzó feletti az általános, az üzlet elhelyezkedését (pl. belváros, egyéb frekventált üzletláncok) figyelembe véve. Így a szorzónál a 2,2-es kulcsot alkalmazta. Figyelembe vette azt a tényt is, hogy a termékek luxus kategóriájú bútorok és dísztárgyak. A tárgyaknál az értékcsökkenést nem minden esetben a sérülés, a csomagolásból és szállításból eredő hiányosságok okozták, hanem az, hogy az eltelt 5 évben újabb design-ok piacra bocsátásával bővült a kínálat a vásárló közönség színvonalasabb kiszolgálásáért.

E szakvélemény kapcsán a bíróság a 148. számú végzésben biztosította a felek számára a Pp. 182. § (2) bekezdése alapján történő jogosultság gyakorlását. Felperesnek a 150. számú jegyzőkönyvben foglalt kérelmére a bíróság a fenti végzésben meghatározott határidőt e vonatkozásban a kérelemmel egyező időtartammal meghosszabbította. Felperes sem az eredeti, sem a meghosszabbított határidőn belül nem nyilatkozott a szakvéleményről. A szakvéleményre a 157. számú jegyzőkönyvben rögzített felperesi nyilatkozat elkésett, ez önmagában alapot ad a mellőzésére, alperes e tárgyú kifogása megalapozott. A nyilatkozat egyebekben tartalma alapján a szakvélemény módszertanát érinti, megválaszolására kizárólag a szakértő rendelkezik kompetenciával, tehát kifejezetten a szakértő által megválaszolandó kérdés. Az elkésett felperesi kifogás mellőzését az is indokolta,

hogy a szakértői vélemény mind egészében, mind indokolásában további egyértelműsítés nélkül alkalmas volt arra, hogy az ítélet alapját képezze. A szorzó mértékét a szakértő a szakvéleményben világosan és ellentmondásmentesen meghatározta, és megadta ennek indokát is.

A fenti szakértői megállapítások tehát a felperesi jogellenes magatartással ok-okozati összefüggésben alperest ért kár összegének bizonyítására teljes mértékben alkalmasak voltak. Az értékcsökkenés kapcsán a bíróság kiemeli: a szakvélemény utalt arra - az egyébként köztudomású - körülményre, hogy az értékcsökkenés egyik oka volt a design-ok változása, vagyis hogy a lefoglalás időpontjához képest változott a piaci kereslet. Az árukészlet huzamosabb ideig történő eladhatatlansága pedig nyilvánvalóan nem a peres eljárás elhúzódására, hanem arra vezethető vissza, hogy a termékeket a felperes tilos önhatalmat gyakorolva lefoglalta.

Mivel a szakértők által megállapított három résztétel együttes összege 38.741.990,- Ft, amely mind az eredeti, mind a leszállított kereseti követelést eléri, sőt meghaladja, a beszámítási kifogás megalapozottsága miatt a kereset teljes mértékben megalapozatlan. A főkövetelés megalapozatlansága miatt irreleváns, hogy a kamatigény a szerződés e tárgyú rendelkezésén alapult, alperes ezzel kapcsolatban tévesen hivatkozott arra, hogy mely banki árfolyamot kell alapul venni.

Ezért a bíróság a bizonyítékokat - mindenek előtt az aggálytalan szakvéleményeket - a maguk összességében értékelve, meggyőződése szerint elbírálva a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

***

A bíróság a Pp. 78. § (1) bekezdése alkalmazásával kötelezte a pervesztes felperest az alperes felmerült perköltségének - jogi képviseleti munkadíjának - viselésére. A bíróság az alperes perköltségének megállapítása során a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2)-(3) bekezdését alkalmazta, így a kereseti követelés pertárgyértéke alapján 1.345.288,- Ft, a viszontkereset jelen ítélettel elbírált része tárgyában 30.000,- Ft ügyvédi munkadíj megfizetésére kötelezte a felperest. A 3. § (6) bekezdésének alkalmazása nem volt indokolt, mivel ugyan az alperes kétségkívül számos és terjedelmes periratot terjesztett elő, ugyanakkor ezek jelentős hányada a részítéletekkel elbírált viszontkereseti kérelmekhez kapcsolódott, melyek perköltségéről a jogerős részítéletek rendelkeztek. Önmagában a többes alperesi képviselet az ügyvédi munkadíj növelésére nem ad alapot. További felmerült, alperes által előlegezett költség volt a szakértői és a tolmácsdíj, ezek együttes összege 687.000,- Ft, ennek megfizetésére szintén köteles a felperes.

A le nem rótt illeték viseléséről a Pp. 78. §-ának (1) bekezdése és a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. §-ának (2) bekezdése, valamint 15. §-ának (1) és (3) bekezdése alkalmazásával rendelkezett a bíróság. A teljesítési határidő a Pp. 217. §-ának (1) bekezdésén alapul. A fellebbezés lehetőségét a Pp. 233. §-ának (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Pp. 220. § (3) bekezdésén, 256/A. §-a (1) bekezdése b-f) pontjain, 235. §-ának (1) és (3) bekezdésén, 73/A. § (1) bekezdésének a) pontján, valamint 73/B. §-ának (1) és (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2018. február 7.

. Kis Tamás s. k.
bíró